

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 210/2532

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดทุ่งสง

โจทก์

นายบุญจันทร์ ชนะสงคราม

จำเลย

นายบุญจันทร์ ชนะสงคราม จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 4,6,9,14,31,35 ฯลฯพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
มาตรา 4,7,11,47,48,54,72 ตริ,73,74,74 ทวิ ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
32,33,83,91 ฯลฯให้เรียงกระทงลงโทษ ข้อหาแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้
ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 4 ปี ปรับ 6,000 บาทข้อหา
มีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 4 ปี ปรับ6,000 บาท จำเลย
ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกข้อหา
แปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต 2 ปีปรับ 3,000 บาท ข้อหาไม้แปรรูปไว้ในครอบ
ครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 2 ปี ปรับ 3,000 บาท

ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน พิจารณ์พิพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว
สมควรให้ออกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไปจึงให้รอการลงโทษจำคุกไว้ 2 ปี
ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานทำไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11,73(1) จำคุก 1 ปี ส่วนความผิดฐานแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูปไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลงโทษจำคุกกระหนละ 2 ปีสถานเดียว รวมเป็นโทษจำคุก 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลย 2 ปี 6 เดือน โทษจำคุกไม่รอกการลงโทษนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 32,31)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยตีราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 5)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวตีราคาค่าประกัน 200,000 บาท (สองแสนบาท) ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวตีราคาค่าประกัน 200,000 บาท (สองแสนบาท) ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

(เจียร ฆ้องทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ